

 Direto do Carf PRO

Carf mantém IRPF em ganho de capital com incentivos fiscais na alienação de ações

Equipe JOTA PRO Tributos

06/02/2026 | 19:36

Você vai ver por aqui: [IRPF](#) | [Contribuições previdenciárias](#)

Colegiado: 2ª Turma da 4ª Câmara da 2ª Seção

Processo: 10510.723906/2014-11

Partes: R.C.V e Fazenda Nacional

Relator: Gregório Rechmann Junior

Por voto de qualidade, o colegiado manteve a cobrança de IRPF sobre o ganho de capital cuja apuração considerou a capitalização de incentivos fiscais na venda de participação societária. A discussão central tratou da possibilidade de esses incentivos integrarem o custo de aquisição das participações.

No caso, a empresa da qual o contribuinte (pessoa física) era sócio tinha como benefício fiscal o crédito presumido de ICMS no estado de Alagoas e a redução de IRPJ no âmbito da Sudene. Esses valores foram destinados à reserva de incentivos fiscais, posteriormente capitalizada, o que elevou o custo de aquisição das ações.

Para a fiscalização, apenas ações bonificadas com base em lucros tributados na pessoa jurídica poderiam gerar custo de aquisição. Como os valores decorreriam de incentivos fiscais, o fisco entendeu que o custo deveria ser considerado zero, mantendo a cobrança de IRPF sobre o ganho de capital apurado.

A defesa argumentou que os incentivos foram tributados, uma vez que, no caso da Sudene, o benefício se restringe ao IRPJ, sem afastar a incidência da CSLL, ainda que sobre o lucro da exploração. Em relação ao crédito presumido de ICMS, o contribuinte afirmou que, embora os valores não tenham sido tributados na origem, a empresa em questão foi posteriormente autuada, com exigência definitiva de IRPJ e CSLL.

Nesse sentido, o relator entendeu que a eventual distribuição dos valores como dividendos não afastaria a isenção aplicável à pessoa física, uma vez que a legislação é expressa ao admiti-la na esfera da PF. Destacou que, mesmo antes da lei que isentou os dividendos, já havia previsão legal de capitalização isenta de reservas de capital ou de lucros, desde que não configurada restituição de capital nos cinco anos anteriores ou posteriores.

vista de Souza Firmino. O relator em questão não faz mais parte da turma, mas o voto foi mantido.

A divergência foi na linha de que valores que não foram submetidos à tributação na pessoa jurídica não podem compor o custo de aquisição das ações. Nesse ponto, os conselheiros concordaram com a fiscalização ao entender que valores não tributados na PJ não podem integrar o custo fiscal das participações societárias. Votaram com esse entendimento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria, Alexandre Corrêa Lisboa e o presidente da turma, Rodrigo Duarte Firmino.

Vista suspende julgamento sobre terceirização de atividade-fim

Colegiado: 2ª Turma da 4ª Câmara da 2ª Seção

Processo: 10670.721808/2014-07

Partes: Minasligas S.A e Fazenda Nacional

Relator: João Ricardo Fahrion Nuske

Um pedido de vista suspendeu o julgamento de um processo sobre terceirização de atividade-fim com acordo homologado com a Justiça do Trabalho. No caso em questão, o auto de infração foi baseado em entendimentos firmados no curso de uma ação civil pública trabalhista da Minasligas S.A, posteriormente encerrada por acordo. A cobrança envolve contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, além de Gilrat.

A Minasliga S.A. atua no setor industrial, em um processo produtivo que exige a utilização de carvão vegetal como matéria-prima, especificamente pelo uso do carbono, segundo a defesa. Esse motivo teria levado a empresa a adquirir propriedades rurais para o plantio de eucalipto e a produção do próprio carvão, optando por terceirizar a atividade rural de plantio e manejo.

Foi nesse contexto que o Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou uma ação civil pública. O processo teve decisões desfavoráveis à empresa durante a tramitação, mas foi encerrado por acordo homologado, e transitou em julgado. Nele, se reconheceu que não havia irregularidades na prestação dos serviços, com uso adequado de EPIs, entrega de GFIPs e recolhimento regular das contribuições previdenciárias pela prestadora.

O acordo previu a necessidade de “internalização” da atividade rural de plantio no prazo de 30 meses para adequação. A autuação ocorreu no período de tramitação da ação trabalhista, antes do acordo, firmado em 2011.

A defesa sustentou que o embasamento da autuação em decisões trabalhistas

O advogado representante da empresa argumentou ainda que, para manter a cobrança, seria indispensável a comprovação de vínculo empregatício, especialmente da subordinação, o que não teria ocorrido.

O relator, conselheiro João Ricardo Fahrion Nuske, votou pela anulação do auto de infração nas preliminares, por entender que houve alteração do critério jurídico do lançamento na Delegacia de Julgamento da Receita Federal (DRJ), mas ficou vencido. Antes da votação ser suspensa por pedido de vista da conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, o julgador adiantou entendimento de mérito no sentido de que o acordo trabalhista teria sido firmado para cumprimento de decisões desfavoráveis anteriores, razão pela qual votou por manter a cobrança.

Leia mais

- Carf: Receita não pode afastar [imunidade de fundação com Cebas](#)
- Leite vegetal, futebol: a quebra de neutralidade da [reforma, para especialistas](#)
- FPA quer regulamentar reciprocidade para salvaguardas do [acordo Mercosul-UE](#)



Diane Bikel
Repórter

Últimas

APOSTAS DA SEMANA PRO 🔒

Órgão Especial analisa recurso do Bradesco em ação coletiva sobre horas extras de gerentes assistentes

9 DE FEVEREIRO DE 2026 | 9:0

MATINAL PRO 🔒

OMB, fundada em 2024, tenta tirar da AMB certificação de especialistas

9 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

APOSTAS DA SEMANA PRO 🔒

Em semana de pré-carnaval, Congresso deve ter ritmo lento

9 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:25

MATINAL PRO 🔒

Liminar afasta cobrança adicional de IR sobre dividendos de escritório

9 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:15

Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.	Semana	da	Semana	Semana	Legislativo	JOTA
	Impacto nas Instituições	Semana	Direto da Corte	Bastidores da Saúde	STF	Ética JOTA 🔗
	Risco Político	Direto do CARF	Direto da Fonte	Direto da Anvisa/ANS	Justiça	Política de Privacidade 🔗
	Alertas	Direto da Corte	Giro nos TRT's	Direto da Corte	Energia	Política de diversidade 🔗
		Direto do Legislativo	Relatório Especial	Direto do Legislativo	Opinião e Análise	Seus Dados 🔗
		Matinal		Matinal	Coberturas Especiais	Termos de Uso 🔗
		Relatórios Especiais		Relatório Especial	Direito trabalhista	Quem Somos 🔗
					Eleições 2026	